

1500232-26.2019.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...].
2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-26.2019.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-26.2019.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2180621/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5905006 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4153/19/406 -
CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2180621 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4153/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO FELLIPE SILVESTRE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

JOÃO FELLIPE SILVESTRE DA SILVA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 19/06/2019, por volta das 22h35min, na Rua Doutor José Augusto, defronte ao numeral 427, Jardim São Crispim, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 3,21 gramas da droga conhecida como cocaína (20 porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado (fls. 138), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 139/141), após o que a denúncia foi recebida, em 02/10/2019 (fls. 152/153). Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo provisório de substância ilícita (fls. 11/15), pela fotografia das porções de drogas apreendidas (fls. 35), bem assim pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/73 [cocaína]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Militar Thiago afirmou que realizavam patrulhamento quando visualizaram um indivíduo que, com a aproximação da viatura, correu para rua paralela.

Desembarcou da viatura e foi ao encalço da pessoa, acompanhando-o e visualizando seu trajeto. Em determinado momento, ele parou, retirou objeto do bolso e jogou no chão, tendo sido realizada a abordagem. Com ele foi encontrada a quantia de 15 reais. Ao verificar o que ele tinha retirado do bolso da blusa, observaram ser 20 porções de cocaína, prontas para comercialização. Na oportunidade, ele falou que havia adquirido de um desconhecido, e que iria revender a droga. A droga estava no bolso do acusado antes de ele tê-la jogado ao chão.

A testemunha Terezinha disse que conhece o réu há 15 anos e não tem ciência de nada que o desabone. Não tem conhecimento de o acusado se usuário de droga.

A testemunha Juliana, prima do réu, mencionou que não tem ciência de nada que o desabone.

Formalmente interrogado, o réu confessou a prática do delito.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, até porque a confissão dele durante toda a persecução penal encontrou plena concordância ou compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com os firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Militares que diligenciaram no flagrante, pois confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem assim com os sobreditos auto, fotografia e laudos periciais, submetidos que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Outrossim, a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (20 porções de cocaína envoltas em plástico e prontas para a venda) e as demais circunstâncias da ocorrência (o réu, ao avistar a presença policial, demonstrou nervosismo e no momento da abordagem, fugiu e somente foi detido após ser acompanhado pelos Policiais Militares), também convergem, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que ele se encontrava mesmo praticando a traficância. Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Acresça-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure.

Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e

materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperarem a pena-base, fixo-a no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte) e da confissão (CP, art. 65, III, d – pois da versão do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 2/6 como o mais proporcional ao tanto (2) e qualidade das atenuantes reconhecidas, mas sem total repercussão prática em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico). Não há agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Presentes os requisitos legais (o réu não conta com mais registros criminais [FA de fls. 218/219] e não há prova no sentido de que dedique à atividade ou organização criminosa [v. informação da DISE – fls. 74/78] do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, o que resulta, como pena final, corporal e pecuniária, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de JOÃO FELLIPE SILVESTRE DA SILVA, qualificado nos autos, para condená-lo como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - (artigo 46, § 3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução.

Entretanto, considerado o lapso havido desde o recebimento da denúncia (02/10/2019 [fls. 152/153]) até a presente data, sem suspensões, torna-se incontornável aqui também reconhecer – e só agora, pois devida, neste caso, a individualização da pena –, por medida de economia e celeridade processuais, a prescrição da pretensão punitiva, porquanto transcorridos mais de dois anos (arts. 109, V, c/c 115, primeira parte, e 117, I e IV, todos do Código Penal), destacando-se, então, a redução decorrente da menoridade relativa do agente. Assim, caso não haja recurso para majoração da pena pelo Ministério Público, desde logo, JULGO EXTINTA A

PUNIBILIDADE DO ESTADO em relação ao réu, com fundamento no art. 107, IV (prescrição da pretensão punitiva) c/c arts. 109, V, 115, primeira parte, e 117, I e IV, todos do Código Penal.
Determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova.
Comunique-se à Autoridade Policial.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.
Custas e despesas processuais na forma da lei.
Publique-se, intime-se e
CUMPRA-SE.

Jaú, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA